

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2622/2530

นาย จินดา สารกิจชัย
นาย ชวน สารกิจชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 315, มาตรา 797, มาตรา 798

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 63, มาตรา 138

ปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจำเลยได้ชำระเงินงวดแรกให้แก่โจทก์ต่อหน้าศาลในวันทำสัญญา เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้มอบหมายให้ทนายโจทก์รับเงินงวดแรกแทนโจทก์ด้วยและการรับเงินในกรณีเช่นนี้กฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ ทั้งมิใช่การรับเงินจากศาลอันจะต้องทำเป็นหนังสือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 63การที่จำเลยชำระเงินงวดแรกให้แก่ทนายโจทก์ต่อหน้าศาลจึงผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยขอแบ่งมรดกและเพิกถอนพินัยกรรมระหว่างการพิจารณา คู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำนวน 185,000 บาท แต่โจทก์ไม่ได้รับเงิน ขอให้ศาลบังคับคดีกับจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจประนีประนอมยอมความกับจำเลยแทนโจทก์ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยและรับเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลแทนโจทก์เป็นเงิน 185,000 บาท แต่โจทก์ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากทนายความ แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าทนายโจทก์มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความแทนโจทก์ได้ และปรากฏในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเองว่าจำเลยได้ชำระเงินงวดแรกให้แก่โจทก์ต่อหน้าศาลในวันทำสัญญา เมื่อโจทก์ไม่มาศาลในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อสัญญาย่อมเช่นนี้ย่อมชี้ให้เห็นเจตนาของโจทก์และทนายโจทก์ชัดเจนแล้วว่าตัวโจทก์ได้มอบหมายให้ทนายโจทก์ได้รับเงินงวดแรกที่จำเลยชำระต่อหน้าศาลด้วย เพราะมิฉะนั้นจะให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวให้แก่ใครในเมื่อตัวโจทก์ไม่ได้มาศาล จะให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ภายหลังหรือวางไว้ที่ศาลก็ไม่ตรงกับสัญญาประนีประนอมยอมความจึงถือได้ว่าโจทก์ได้มอบหมายให้ทนายโจทก์รับเงินงวดแรกแทนโจทก์ด้วยการรับเงินในกรณีเช่นนี้กฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือทั้งมิใช่การรับเงินจากศาลอันจะต้องทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 63 ฉะนั้นการที่จำเลยชำระเงินงวดแรกแก่ทนายโจทก์ต่อหน้าศาลเช่นนี้จึงผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/2522 ระหว่าง นายบัว สีสดงามโจทก์นายรัตนพิมล วรพิสิษฐ์ จำเลย ซึ่งโจทก์

อ้างนั้น เป็นคดีอาญาซึ่งทนายความถูกฟ้องข้อหาขโมยเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ของตัวความชำระแก้ทนายความนอกศาล จึงไม่อาจนำมาปรับแก้คดีนี้ได้

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>